

연구 계획서	
과제명	시청자는 왜 불법 스트리밍으로 향하는가?: OTT 스포츠 중계의 유료 독점화, 도덕적 중화, 그리고 '디지털 보편적 시청권'의 재구성

1. 연구 배경 및 필요성

1) 스포츠 콘텐츠 IP의 특수성과 OTT의 유료 독점 라이선싱

스포츠 중계는 특정 종목·팀에 대한 높은 관여도와 실시간성이 핵심인 '라이브 IP'로, 사회적 통합이라는 긍정적 외부효과를 갖는 문화적 공유재이자 클럽재(Club Goods)의 성격을 띤다(Gratton & Solberg, 2007; 김정현·김대근, 2010). '보편적 시청권'은 이러한 국민의 기본적 미디어 향유권을 보호하고자 올림픽·월드컵 등 메가 이벤트를 무상 시청하도록 보장하려는 규범적 논의에서 출발했다(심석태, 2007; 최민재·황성연, 2013).

그러나 미디어 환경이 종합편성채널을 넘어 OTT 중심으로 재편되면서, 가입자 이탈 방지와 신규 유입을 견인하는 앵커 콘텐츠로서 스포츠 IP의 가치가 폭등했고 이는 사적 유료 독점화로 이어졌다(김원제, 2024; 도준호, 2025). 특히 승자독식 구조의 플랫폼 사업 특성상 과열된 중계권 확보 경쟁은 OTT 사업자의 비용 전가(구독료 인상, 스포츠 전용 요금제 신설)와 플랫폼 파편화를 유발했다. 그 결과 멀티호밍(multi-homing)의 불가피화는 수용자가 감당해야 할 경제적·절차적 접근 장벽을 높이며, 보편적 미디어 접근권의 실질적 위축과 지불 의사(WTP) 초과라는 시장 구조적 저항을 불러일으키고 있다(김원제, 2024).

2) 레거시 방송 규율 체계의 한계와 OTT의 법·제도적 공백(Gap)

지상파 3사의 자율적 협의체였던 코리아풀(Korea Pool)의 와해나 최근 유료방송사의 올림픽 중계권 재판매 결렬 사례는, 레거시 방송 틀 안에서조차 현행 방송법이 중계권 폭등과 접근성 침해를 통제하지 못함을 단적으로 보여준다(하주용 외, 2026).

보다 본질적인 한계는 스포츠 중계의 유료 독점을 주도하는 OTT 사업자가 방송법상 방송사업자가 아닌 전기통신사업법상 '부가통신사업자'로 분류되어, 보편적 시청권 준수 의무 자체가 면제되어 있다는 점이다(도준호, 2025). 결국 프로야구 등 시즌제 정규 리그 생중계는 플랫폼 사업자의 독자적 계약과 유료 독점 영역으로 방치되어 있는 반면, 이를 최소한으로 규율하고 수용자의 보편적 접근권을 보장할 정책적 기준은 존재하지 않는 법·제도적 진공 상태에 빠져있다(최경미·지성우, 2021; 하주용 외, 2026).

3) 행정·기술적 시차(Lag)와 수용자의 불법 스트리밍 유입 메커니즘

불법 스트리밍 사이트 단속을 둘러싼 행정·기술적 차원의 대응 역시 문제를 심화시키고 있다. 해외 서버를 활용한 대체 도메인 생성 등 불법 스트리밍 사이트의 기술적 진화 속도에 비해, 방송통신심의위원회 및 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 접속 차단 등 행정·기술적 제재 조치는 상당한 시차(Lag)를 드러낸다(Aguilar et al., 2018; 도준호, 2025).

중화이론(Sykes & Matza, 1957)에 따르면 수용자는 규범 위반 시 발생하는 죄책감을 해제하기 위해 인지적 정당화를 작동시킨다. 스포츠 소비 맥락에서 이는 단순한 도덕적 해이가 아니라, '구독료 상승·파편화(시장 요인)'와 '제도·단속 한계(환경 요인)'가 결합된 구조적 반응이다.

수용자들은 플랫폼을 '독점적 폭리 가해자'로 규정하고(비난자에 대한 비난, 피해자의 부정), 불법 시청을 '접근권 부재에 따른 불가피한 선택'(가해의 부정)이자 '팬으로서의 당연한 권리'(더 높은 충성심의 호소)로 재해석한다(Hinduja, 2007; 이성식 외, 2021). 즉, 행정·기술적 시차가 불법 사이트로의 접근을 용인하는 외적 환경을 제공한다면, 도덕적 중화 기제는 수용자의 심리적 장벽을 허물어 불법 유통 시장으로의 실제 유입을 완성 짓는 결정적 내적 동인으로 작동할 수 있다.

2. 연구 목적

본 연구는 종합편성채널과 OTT의 스포츠 중계 유료 독점화 및 서비스 파편화(시장 요인), 그리고 법·제도·기술적 공백(환경 요인)이 수용자의 도덕적 중화 기제(심리 요인)를 매개로 불법 스트리밍 유입으로 이어지는 구조적 메커니즘을 실증적으로 검증하는 것을 1차적 목적으로 한다.

나아가 현재 전통적 보편적 시청권 개념이 직면한 ① 규율 대상(방송사 vs OTT), ② 대상 콘텐츠(메가 이벤트 vs 정규 리그), ③ 접근 개념(무료 vs 비용, 절차 등 접근능력), ④ 규범적 실효성(법적 청구권 vs 문화자원으로의 소비)의 네 가지 불일치를 비판적으로 검토한다.

이를 통해 수용자 행태의 실증적 증거를 바탕으로 기존 개념을 '감당 가능성(Affordability)·발견 가능성(Discoverability)·비차별적 접근성(Non-discriminatory Access)' 중심의 '디지털 보편적 시청권'으로 재개념화하고, 산업 성장과 이용자 접근권을 동시 담보하는 정책적 가이드라인을 제시하고자 한다.

3. 이론적 배경 및 연구 질문

거시적 구조와 미시적 심리를 연결하기 위해 중화이론을 뿌리로 삼고, 합리적 선택 이론 및 억제이론을 결합한 통합 틀을 구성한다.

- **중화이론**(Sykes & Matza, 1957)은 일탈자가 저작권 규범 자체는 부인하지 않으면서 자신의 행위만 예외로 처리하는 인지적 언어를 동원한다고 본다. 가격·독점·제도의 미비로부터 정당화 논리를 가져오는 이 이론은, 거시적 시장 구조를 미시적 심리 기제로 연결하는 핵심 매개 틀로 기능한다(Hinduja, 2007; 이성식 외, 2021).

- **합리적 선택 이론**(Cornish & Clarke, 2014)은 수용자의 일탈을 제한적 합리성에 기반한 비용·편익 계산의 결과로 설명한다. 구독료 및 멀티호밍 부담은 '합법 이용의 비용'을, 불법 경로의 접근 용이성과 경제성은 '불법 시청의 편익'을 형성한다. 이는 지불가격의 임계점 초과 시 발생하는 수용자 이탈을 설명하며, 컨조인트 분석 및 PSM(가격민감도 분석)의 이론적 토대가 된다.

- **억제이론**(Nagin, 2013)은 처벌의 확실성·엄격성·신속성이 위법행위를 억제한다고 본다. 따라서, 법·제도적 공백과 기술적 차단 시차는 수용자가 지각하는 '처벌 확실성'을 약화시키는 환경적 요인으로 작용한다. 본 연구는 도덕적 중화 기제가 고도화될 때 법적 억제 효과가 상쇄·약화된다는 연구결과에 착안하여, '지각된 처벌 확실성'을 주요 조절 변인으로 설정한다(Siponen & Vance, 2010).

세 이론은 각각 “어떻게 죄책감을 덜어내는가”, “어떤 실리를 위해 선택하는가”, “왜 처벌 위협에도 통제되지 않는가”라는 유기적 질문에 답한다. 이를 통해 본 연구는 중화 기제를 시장의 배제 구조와 제도의 규율 실패가 유발한 산물로 인식하며, 시장·환경 요인이 중화 기제를 경유해 불법 유입으로 이어지는 통합 경로 분석 명제를 도출한다.

[연구 질문]

RQ1.[시장/가격 요인] 스포츠 IP 독점화로 인한 구독료 인상 및 파편화는 수용자의 지불의사와 접근성 장벽 인식에 어떠한 영향을 미치는가?

RQ2.[제도/기술 공백/시차 요인] 현행 법제 공백 및 기술적 차단 시차는 수용자의 도덕적 중화 기제 활성화에 어떻게 작용하는가?

RQ3.[불법 유입 매커니즘] 경제적 부담, 절차적 불편, 환경적 공백 중 불법 유입을 결정짓는 핵심 요인은 무엇이며, 중화 기제가 급증하는 가격 및 멀티호밍의 임계 구간은 어디인가?

RQ4.[정책 대안] 공영방송의 역할과 OTT의 상업적 가치를 고려한 '디지털 보편적 시청권'의 법적 범주 및 개선 방안은 무엇인가?

4. 연구 수행체계 및 방법

본 연구는 수용자 실증 분석과 법·제도 합의를 결합하기 위해 설명적 순차 설계에 기반한 혼합연구방법을 적용한다(Creswell & Plano Clark, 2018).

1단계:	-N=600 설문조사
수용자 실증분석	-SEM, Conjoint/PSM 분석
연계 매커니즘	실증 산출물(경로계수/임계점)을 델파이 자극자료 및 문항으로 치환
2단계:	-패널 20명 (3라운드)
전문가 정책 델파이	-법·제도 개선 가이드라인 도출

1) 1단계: 수용자 설문조사

(1) 조사 대상 및 표집: 최근 1년 이내 OTT/불법 스트리밍 사이트를 통해 스포츠 경기를 시청한 경험이 있는 전국 만 19세-59세 남녀(비공식 경로 이용 A집단 vs 공식 경로 전용 B집단 할당표집) 600명.

(2) 주요 변인 측정:

독립변수: 구독료 부담감, 서비스 파편화(멀티호밍 비용), 법제도·기술적 공백 인식

매개변수: 도덕적 중화 기제(Sykes & Matza의 5대 하위차원: 책임의 부정, 가해의 부정, 피해자의 부정, 비난자에 대한 비난, 더 높은 충성심의 호소)

조절변수: 지각된 처벌확실성 (불법 경로 이용 시 적발·제재될 가능성)

종속변수: 불법 스트리밍 이용 의도 및 지불 의사액

통제변수: 성별, 연령, 가구소득, 스포츠 관여도, 주요 시청 리그.

(3) 데이터 분석: 구조방정식 모형(SEM)을 통한 직·간접 경로 및 매개·조절 효과 검증, 컨조인트/PSM 분석을 통한 적정 지불의사 및 중화 기제 급증 가격 임계점 산출.

2) 연계 매커니즘

1단계 SEM의 주요 경로계수 및 컨조인트 분석으로 도출된 '감당 가능성 임계 수치'를 델파이 1라운드의 자극(Stimulus) 및 문항으로 치환하여 연결성 확보.

3) 2단계: 전문가 정책 델파이 조사 (Policy Delphi)

전문가 패널 구성: 미디어 법·정책 학자, 방송통신 정책 담당자(방통위·과기정통부), OTT 및 스포츠 미디어 산업계 실무자 등 전문가 패널 최소 15, 최대 20명 구축.

조사 기법 및 절차: 구조화된 개관식 및 서술형 설문지를 활용하여 총 3라운드에 걸쳐 수렴 및 환류 과정을 진행(Turoff, 1970).

- 1라운드(개념 정립): 전통적 보편적 시청권의 한계 진단 및 '디지털 보편적 시청권'의 개념적 범주 도출 (서술형 분석).
- 2라운드(합의 도출): OTT 사업자의 보편적 접근권 준수 의무 범위, 지정 대상 콘텐츠(KBO, 해외 리그 등)의 적절성 평가.
- 3라운드(정책 제언): 플랫폼의 상업적 지식재산(IP) 보호와 수용자 접근권 간의 균형을 담보하는 법·제도적 가이드라인 및 통합 미디어 법제 개정안 확정(중요도·시급성·실행가능성 평정 및 켄달의 일치계수로 합의 수준 확인).

5. 연구의 독창성 및 기대효과

1) 학술적 독창성

(1) 미디어 수용자 이탈 행태에 대한 다차원적 통합 구조 모델 구축

저작권 연구의 단속 담론, 경제학의 가격 저항 연구, 방송 정책의 공영성 논의로 파편화되어 있던 한계를 극복하고 [시장 구조(비용/파편화) + 환경적 공백(제도·기술적 공백과 시차)] → [심리적 매개(도덕적 중화 기제)] → [불법 스트리밍 유입]으로 이어지는 구조적 경로를 통합 모델화하여 실증한다. 거시적 산업 구조 변인을 미시적 심리 변인의 선행 요인으로 내생화함으로써 미디어 정치경제학과 수용자 연구 간의 분석 수준 단절을 방법론적으로 매개한다.

(2) 도덕적 중화 기제(Neutralization Theory)의 플랫폼 소비 영역 확장

사이크스 & 마차(Sykes & Matza, 1957)의 도덕적 중화 기제를 OTT 스포츠 유료화 맥락에 5개 하위 차원으로 체계화하여 적용한다. 나아가 이를 합리적 선택 이론 및 억제이론과 결합하고 중화를 구조적으로 유발되는 매개 기제로 재정위함으로써, 디지털 규범 위반 연구의 지평을 개인 도덕성 담론에서 구조·심리 상호작용 담론으로 이동시킨다.

(3) '디지털 보편적 시청권'의 학술적 개념 재정립 및 패러다임 전환

전통적 TV 수신 환경과 메가 이벤트에 갇혀 있던 '보편적 시청권'의 법·정책적 한계를 검토하고 이를 OTT·모바일 환경에 부합하는 개념으로 재개념화한다. 이는 플랫폼 중심의 미디어 생태계 전환기에 수용자의 '시청자 주권' 및 '디지털 미디어 접근권' 담론으로 전환한다는 점에서 새로운 학술적 담론과 이론적 패러다임을 제공한다.

2) 기대효과 및 활용방안

(1) 통합 미디어 법제 개정에 필요한 정책적·법제적 가이드라인 제공

본 연구는 정부가 추진 중인 통합 미디어 법제(발의명 시청각미디어서비스법) 제정 흐름에 발맞추어 실효성 있는 정책 개정안을 제공한다. 부가통신사업자로 분류되어 법적 사각지대에 존재하는 OTT의 법적 지위를 명확히 하고, 실증 데이터와 전문가 델파이 조사를 바탕으로 '보편적 접근권 준수 가이드라인'을 구체화한다.

(2) 스포츠 미디어 산업의 건강한 생태계 조성 및 상생 요금 전략 제시

플랫폼 사업자의 정당한 상업적 IP 보호와 이용자의 보편적 미디어 접근권 간의 적절한 균형점을 제시한다. 특히 컨조인트 분석 및 PSM을 통해 수용자가 체감하는 적정 지불 의사액 및 가격 저항 임계치를 도출함으로써, 플랫폼 사업자에게 가격 저항과 불법 유출을 최소화할 수 있는 실무적 요금·상품화 전략 정보를 제공한다.

(3) 일차원적 단속 한계 극복 및 근본적 불법 유통 완화 정책 마련

단순 처벌 및 접속 차단 중심의 기술적 대응이 지닌 한계를 지적하고, 플랫폼의 유료 독점화와 법적 공백이라는 '구조적 원인'을 해결함으로써 수용자의 도덕적 중화 기제 작동을 근본적으로 차단하는 실효성 있는 불법 유통 방지 정책 수립에 기여한다.

6. 참고문헌

- 김원제. (2024). OTT 시대 스포츠 중계와 보편적 시청권. 방송문화, (506), 24-29.
- 김정현, 김대근. (2010). 단독독점중계 vs. 공동순차중계 : 방송사 간 스포츠 중계권 경쟁과 보편적 시청권 제도 연구. 한국방송학보, 24(2), 7-44.
- 도준호. (2025). OTT의 스포츠 중계 확대와 보편적 시청권. 지능정보논문지, 11(1), 1-10.
- 심석태. (2007). 방송법상의 '보편적 시청권'에 대한 소고. 언론과법, 6(1), 107-140.
- 이성식, 정하영, 임수경. (2021). 대학생들의 온라인 저작권침해 원인과 대책 연구모형의 검증: 불법 다운로드와 업로드의 비교. 공공정책연구, 38(2), 135-159.
- 최경미, 지성우. (2021). 미디어 플랫폼 시대의 방송법 이념에 대한 헌법 연구 - 영국 Small Screen: Big Debate를 중심으로 -. 법학논총, 28(4), 101-132.
- 최민재, 황성연. (2013). 대형 스포츠 이벤트의 중계방식과 시청자 선택권에 관한 연구 : 월드컵, 올림픽의 중계방식에 따른 선택다양성을 중심으로. 방송통신연구, (84), 105-138.
- 하주용, 심미선, 홍평기. (2026). 스포츠 중계의 온라인 전환과 보편적 시청권의 재구성 : 디지털 접근권 확대의 필요성과 조건. 한국체육과학회지, 35(3), 263-281.
- Aguiar, L., Claussen, J., & Peukert, C. (2018). Catch me if you can: Effectiveness and consequences of online copyright enforcement. *Information Systems Research*, 29(3), 656-678.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (Eds.). (2014). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Springer-Verlag.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Gratton, C., & Solberg, H. A. (2007). *The economics of sports broadcasting*. Routledge.
- Hinduja, S. (2007). Neutralization theory and online software piracy: An empirical analysis. *Ethics and Information Technology*, 9(3), 187-204.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. *Crime and Justice*, 42(1), 199-263.
- Siponen, M., & Vance, A. (2010). Neutralization: New insights into the problem of employee information systems security policy violations. *MIS Quarterly*, 34(3), 487-502.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664-670.
- Turoff, M. (1970). The design of a policy Delphi. *Technological Forecasting and Social Change*, 2(2), 149-171.